

시정요구·통보

제 목 허가시설 안전관리규정 준수여부 확인·평가 업무처리 미흡

관 련 부 서 경기중부지사

내 용

1. 업무 개요

경기중부지사에서는 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 고압가스 허가시설 안전관리규정 준수여부 확인·평가를 235건 실시하였다.

[표 1] 경기중부지사 안전관리규정 준수여부 확인·평가 실시 현황

(단위 : 건)

구분	안전관리규정확인평가					계
	냉동제조	일반저장	일반제조	일반충전	일반판매	
건수	77	36	11	58	53	235

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 재구성

2. 최초 안전관리규정 준수여부 확인·평가 미실시

가. 관련규정 및 판단기준

고압가스 허가시설에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가는 고법 제11조 제⑥항 및 동법 시행규칙 제20조 제①항에 따라 사업개시 신고를 한 날부터 6개월이 되는 날의 전·후 30일에 최초 확인평가(이하 “최초 확인평가”라 한다)를 실시하고, 그 이후에는 최초 확인평가 실시일 기준으로 매 5년마다 정기검사일에 실시하거나 매 5년이 지난날 전후 30일 이내에 실시(이하 “재 확인평가”라 한다)하도록 규정하고 있다.

고압가스 안전관리법 시행규칙 제20조

제20조 【안전관리규정 준수 여부의 확인·평가】

① 법 제11조제6항에 따른 안전관리규정 준수 여부의 확인·평가는 다음 각 호의 구분에 따라 실시한다.

1. 최초의 확인·평가: 법 제7조에 따른 사업개시 신고를 한 날부터 6개월이 되는 날의 전후 30일 이내

2. 정기 확인·평가: 제1호에 따른 최초 확인·평가를 한 날을 기준으로 다음 각 목에서 정하는 시기.

다만, 영 제9조 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 경우에는 5년의 범위에서 산업통상자원부장관이 법 제11조제6항에 따른 확인·평가의 결과를 도려하여 정하는 주기로 한다.

가. 별표 19 제1호나목의 검사대상에 해당되는 사업자등: 매 5년마다 법 제16조의2에 따른 정기검사를 할 때

나. 가목 이외의 사업자등: 제1호에 따른 최초 확인·평가를 한 날을 기준으로 매 5년이 지난날의 전후 30일 이내

따라서 검사원은 담당하는 고압가스 허가시설에 대한 완성검사 종료 후, 사업개시 신고일을 기준으로 최초확인평가를 적기에 실시하여 이후 실시되는 재 확인평가 주기가 적정하게 지켜질수 있도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기중부지사에서 감사기간 동안 실시한 안전관리규정 준수여부 확인 평가 적정성에 대해 검토한 결과, 아래 [표 2]와 같이 고압가스 허가시설의 최초 확인평가는 사업개시 신고일 이후 6개월이 되는날 전·후 30일내에 실시하여야 하나 이를 누락하여 5년이 지난날 전후 30일이내에 평가를 실시하여야 하나 이를 누락한 사례가 총 2건 확인되었다. 최초 확인평가를 누락할 경우 전산시스템 상 재 확인평가 실시 주기가 산정되지 않아 해당 시설에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가가 지속적으로 누락되는 결과를 초래할 수 있으므로 재발방지를 위한 관리·감독 강화 및 시정 조치가 필요하다.

[표 2] 안전관리규정 준수여부 확인·평가 부적정 내역

연번	업소명(업소번호)	허가구분	사업개시 신고일	최초 확인평가 기준일	확인평가일	부적정 내역
1	“A” (02436457-0002)	일반판매	2022-12-30	2023-05-31 ~ 2023-07-30	미실시	• 최초 확인평가 누락
2	“B” (02445772-0002)	일반판매	2022-07-01	2022-12-02 ~ 2023-01-31	미실시	

※ 자료출처 : 가스피아 - 내부통제 - 감사행정 관리 - 안전관리규정 준수여부 확인·평가 주기 미준수 현황 참조

3. 안전관리자 전문교육 이수여부 항목 평가 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 허가시설 사업자 등에 대한 안전관리규정확인평가 처리절차 및 방법을 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침」 별표8(확인·평가처리 방법)에 명시하여 따르도록 하고 있으며 그 중 고압가스 분야의 세부 평가항목에서 안전관리자의 선임기준을 판단할때에는 안전관리책임자(원)의 교육이수여부를 확인하고 이수여부에 따라 배점을 주도록 명시하고 있다. (※기한내 이수 : 3점, 기한내 미이수 : 2점, 미이수 : 0점)

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침 별지 제8호 서식						
(별지 제8호 서식) 고압가스분야 안전관리규정 확인·평가표(평가결과 및 의견)						
II. 안전관리규정확인·평가 분야(안전관리자의 선임기준 일부 발췌)						
평가항목		평가기준	배점	취득점수	제외점수	특기사항
2. 안전관리의 직무 조직 및 책임에 관한 사항(24점)	안전관리자의 선임기준	○ 안전관리책임자(원)의 교육이수 여부	3			
		- 전문교육 기한 내 이수함(3)				
		- 전문교육 기한 내 미 이수함(2)				
		- 전문교육 미 이수함(0)				

한편, 공사 부설기관인 가스안전교육원에서는 「안전교육규정 (이하 “규정”이라 한다.)」 제5조(교육시간 및 과목) 및 별표1(교육과정별 교육과목 및 교육시간)에

따라 사업소 등의 안전관리책임자가 관리하고 있는 시설에 맞춰 이수해야 할 교육 과목, 교육시간 등을 명시하고 있다.

안전교육규정 제5조 및 별표1

제5조(교육시간 및 과목) ① 교육종류별 교육시간 및 과목 등은 별표1 내지 별표3과 같이 한다.

(별표 1) 교육과정별 교육과목 및 교육시간(교육과정 일부 발췌)

가. 신규과정

교육과정	교육대상자	교육과목		교육시간
		이론	실습	
(4)가스판매시설 및 검사기관	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31, 액법 시행규칙 제66조 별표19 ○대상자 : 고압가스·액화석유가스판매시설의 안전관리 책임자 및 안전관리원 판매시설 검사기관의 기술인력	법 규 설비유지관리 사고분석·예방	사용시설 연소기 LPG시설 폭발실험 및 응급조치 안전관리규정 운용 실무응용 등	20

나. 보수과정

교육과정	교육대상자	교육과목	교육시간
(5) 가스판매시설	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31, 액법 시행규칙 제66조 별표19 ○대상자 : 고압가스·액화석유가스판매시설 및 영업소의 안전관리책임자, 안전관리원 및 검사기관 기술인력	·안전관리 제도 ·가스시설점검관리 ·사고예방교육훈련	4

따라서 안전관리규정 확인평가 시 안전관리책임자의 전문 신규교육 및 보수 교육 이수 여부를 확인할 때에는 해당 허가시설의 관련 교육과정을 제대로 이수 했는지 확인하여야 하고(전문 신규교육은 안전관리자 선임 후 6개월이내, 보수교육은 신규 교육 이후 3년마다 실시) 미이수하였을 경우 평가기준에 따라 감점하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 금번 감사기간 동안 경기중부지사에서 실시한 안전관리규정 준수여부 확인·평가 적정 여부를 점검한 결과, 아래 [표 3]과 같이 선임된 안전관리책임자가 전문 신규교육을 미이수 하였거나 전문교육 이후 3년을 초과하고 보수교육을 이수

하지 않았음에도 평가 시 전문교육을 기한 내 이수하였다고 점수를 부여한 사례(3건)가 확인되었으며 현재까지 해당 안전관리책임자는 전문교육 신규 및 보수과정을 이수하지 않아 이에 대한 계도가 필요하다.

[표 3] 경기중부지사 안전관리규정확인평가 및 안전관리종합평가 부적정 내역

연번	시설 구분	업소명 (업소번호)	확인평가일 (접수번호)	평가 결과	검사원	부적정 내역
1	일반 판매	“C” (01221299-0001)	2023.08.07. (2023-1246525)	B	5급 ○○○	• 안전관리책임자 전문 신규교육 미이수에도 관련항목 만점(5점) 부여, 현재까지 미이수
2	일반 판매	“D” (01280881-0001)	2024.10.10. (2024-1985692)	B	5급 ○○○	• 전문 보수교육 미이수(보수교육 후 3년 초과)에도 관련항목 만점(5점) 부여, 현재까지 미이수 ※ 전문 보수교육 2021.7.8. 이수
3	일반 판매	“E” (02519722-0001)	2024.08.01. (2024-2222025)	B	5급 ○○○	• 안전관리책임자 전문 신규교육 미이수에도 관련항목 만점(5점) 부여, 현재까지 미이수

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 / 교육기획 - 고객정보관리 - 조회 및 이력관리 - 안전관리자정보조회 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기중부지사장은

- ① 위 [표 2]와 관련하여 누락한 안전관리규정 최초 확인평가를 실시하여 주시고 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 차후 안전관리규정 준수여부 확인·평가 시에는 안전관리책임자의 전문교육 이수 내역을 확인한 후 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침」 별표8에 따라 확인평가 결과(등급)가 적정하게 처리될 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)